

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2538 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

นาย วิชัยหรือหมีหรือสมพร ชมชาติรี
กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 289 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 212, มาตรา 225, มาตรา 227

ผู้เสียหายเบิกความเป็นชั้นตอนเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลโอกาสที่ผู้เสียหายจะจำจำเลยที่2และที่3ได้มีอยู่มากและการที่ผู้เสียหายตรงเข้าชกจำเลยที่2และที่3ด้วยความโกรธในทันทีที่พบกันตอนขึ้นด้วยมือแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายจำหน้าจำเลยที่2และที่3ได้โดยปราศจากการลบล้างหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงเชื่อได้ว่าจำเลยที่2และที่3กับพวกร่วมกันล่อลวงพาผู้ตายและผู้เสียหายมาทำร้าย แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานเห็นคนร้ายทำร้ายผู้ตายแต่การที่ผู้ตายตกอยู่ในวงล้อมการทำร้ายของจำเลยที่2ที่3และ ฮ. ซึ่งมีชะแลงเหล็กเป็นอาวุธและเมื่อผู้ตายหลบหนีก็ปรากฏว่ามีบาดแผลจนถึงแก่ความตายในคืนเดียวกันเหตุการณ์เชื่อมโยงบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ตายถูกจำเลยที่2ที่3และ ฮ. ร่วมกันใช้ชะแลงเหล็กตีทำร้ายผู้ตาย จำเลยที่2และที่3อุทธรณ์ว่ามีใช้คนร้ายที่กระทำความผิดตามฟ้องจึงครอบคลุมไปถึงข้ออุทธรณ์ว่าไม่มีเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอยู่ด้วย ผู้ตายและผู้เสียหายไม่เคยรู้จักหรือมีเหตุ

โทรทัศน์เครื่องจำเลยที่2ที่3และ ฮ.มาก่อนทั้งโจทก์ก็มีได้นำสืบว่าจำเลยที่1มีความสัมพันธ์กับจำเลยที่2และที่3ประการใดพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุจูงใจให้จำเลยที่2และที่3กับพวกต้องฆ่าผู้ตายการที่จำเลยที่2ที่3และพวกล่อลวงผู้ตายกับผู้เสียหายมายังที่เกิดเหตุจุดแรกพร้อมกันและตรงเข้าทำร้ายผู้ตายกับผู้เสียหายพร้อมกันแต่ผู้ตายหลบหนีไปได้เสียก่อนในตอนแรกแสดงให้เห็นว่าเจตนาของจำเลยที่2ที่3และ ฮ.ที่มีต่อผู้ตายและผู้เสียหายในขณะนั้นเป็นเจตนาเดียวกันคือเจตนาทำร้ายการที่จำเลยที่2ที่3และ ฮ. ติดตามไปทันและฆ่าผู้ตายในภายหลังต่อเนื่องกันไปย่อมเห็นได้ว่าเพ็งมีเจตนาฆ่าผู้ตายในขณะนั้นจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่2ที่3กับ ฮ. มีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การกระทำของจำเลยที่2และที่3ต่อผู้ตายและผู้เสียหายเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันแต่เมื่อโจทก์มีได้ฎีกาศาลฎีกาจึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่2และที่3อีกกรรมหนึ่งได้เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา212ประกอบมาตรา225แต่ศาลฎีกามีอำนาจปรับบทลงโทษให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคม2532เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยทั้งสามกับพวกอีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างگانกล่าวคือ

(ก)จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันใช้ชะแลงขนาดใหญ่ตีนาย สันติ นานุดหรือนานูด หลายครั้งโดยมีเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อนจำเลยทั้งสามกับพวกลงมือกระทำความผิดไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลเนื่องจากบาดเจ็บไม่ถูกอวัยวะสำคัญและ

นาย สันติหลบหนีได้ทันจึงไม่ถึงแก่ความตายเพียงแต่ได้รับอันตรายสาหัสกระดูก
แขนขวาหักได้รับทุกขเวทนาและประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน

(ข) จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันใช้ชะแลงขนาดใหญ่ตีนาย สมัคร นันบุญมา
หลายครั้งแล้วให้นาย สมัครไปวางบนทางรถไฟให้รถไฟแล่นทับจนขาดเป็นท่อนโดย
มีเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อนกับกระทำโดยทารุณโหดร้ายเป็นเหตุให้นาย สมัคร
ถึงแก่ความตาย

เหตุเกิดที่ตำบล ละแมอำเภอละแม จังหวัดชุมพรเจ้าพนักงานตำรวจยึดได้
เหล็กชะแลง1อันซึ่งจำเลยทั้งสามกับพวกใช้กระทำความผิดเป็นของกลางขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288,289(4)(5),83,80,91,33และริบ
ชะแลงของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยที่2และที่3มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา289(4),289(4),80,83ประกอบมาตรา52(1)เรียงกระทงลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้
ประหารชีวิตจำเลยที่2และที่3ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้จำ
คุกจำเลยที่2และที่3ไว้ตลอดชีวิตเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงให้ประหารชีวิตจำเลย
ที่2และที่3สถานเดียวริบชะแลงของกลางข้อหาอื่นให้ยกและให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่1

โจทก์จำเลยที่2และที่3อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค3พิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยที่2และที่3ตามฟ้อง
ข้อ(ก)เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297(8)ประกอบ

มาตรา298,83และการกระทำของจำเลยที่2และที่3ตามฟ้องข้อ(ก)และข้อ(ข)เป็นความผิดกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289(4),83อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90สำหรับจำเลยที่2ให้ลงโทษประหารชีวิตส่วนจำเลยที่3มีอายุ19ปีเห็นควรลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา76ประกอบมาตรา52(1)คงให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่2และที่3ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องมีคนร้ายหลายคนร่วมกันใช้ชะแลงขนาดใหญ่ตีนายสมัครันนบุญมา ผู้ตายและนาย สันติ นาบุตรหรือนานุด ผู้เสียหายหลายครั้งเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายและผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสหลังจากนั้นคนร้ายนำผู้ตายไปวางไว้ที่รางรถไฟจนรถไฟทับร่างผู้ตายขาดเป็นท่อนปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่2และที่3มีว่าจำเลยที่2และที่3ร่วมกับพวกเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลา8นาฬิกากระหว่างที่ผู้ตายและผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ที่บ้านนาย มิ่งอำเภอละแม จังหวัดชุมพรผู้ตายมาแจ้งผู้เสียหายว่าจำเลยที่1ชวนให้ไปทำงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ตายกับผู้เสียหายตกลงต่อมาวันเดียวกันเวลา16นาฬิกาจำเลยที่1ที่2และนาย ฮีด ขับริถจักรยานยนต์2คันไปรับผู้ตายและผู้เสียหายผู้ตายและผู้เสียหายซ้อนท้ายรถจำเลยที่2ส่วนนาย ฮีดซ้อนท้ายรถจำเลยที่1ซึ่งขับตามไปจำเลยที่2ขับรถไปจอดที่บ้านพักของนาย สมชายซึ่งเป็นครูห่างจากตลาดอำเภอละแมประมาณ4กิโลเมตรโดยมีจำเลยที่3และน้องของนาย สมชายอีกคนหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วยส่วนจำเลยที่1กับนาย ฮีด ไม่ได้ขับรถตามไปขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ18นาฬิกาเมื่ออยู่ที่บ้านนาย สมชายจนถึงเวลา20นาฬิกานาย ฮี

ต่อมาบอกว่าเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้เนื่องจากไม่มีรถให้พากันไปพักที่บ้าน
ป่าของนาย ฮีดซึ่งอยู่ริมทางรถไฟและให้จำเลยที่2ไปส่งนาย ฮีดกับจำเลยที่3ก่อน
แล้วจึงกลับมารับผู้ตายและผู้เสียหายหลังจากจำเลยที่2ขับรถไปส่งจำเลยที่3แล้ว
ประมาณ30นาทีที่จำเลยที่2ขับรถมารับผู้ตายและผู้เสียหายมุ่งหน้าไปทางเขาเสร็จ
เลี้ยวเข้าไปในสวนมะพร้าวจำเลยที่2จอดรถแล้วบอกให้ผู้ตายกับผู้เสียหายเดินขึ้นไป
บนทางรถไฟผู้ตายกับผู้เสียหายจึงเดินไปที่ทางรถไฟโดยมีจำเลยที่2เดินตามไปเมื่อ
ถึงทางรถไฟพบจำเลยที่3กับนาย ฮีด นาย ฮีดส่งอาวุธปืนสั้นให้กับจำเลยที่2จำเลย
ที่2ก็ใช้อาวุธปืนดังกล่าวจี้ผู้ตายกับผู้เสียหายแล้วบอกว่าให้จัดการนาย ฮีดก็ใช้ชะแลง
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วยาวประมาณ1ช่วงแขนตีศีรษะผู้เสียหายผู้เสีย
หายยกแขนขึ้นรับชะแลงเหล็กจึงถูกที่แขนจากนั้นผู้เสียหายวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า
ส่วนผู้ตายวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมผู้เสียหายไปถึงสถานีรถไฟคลองขนานก็แจ้งเหตุให้
นายสถานีรถไฟทราบนายสถานีรถไฟเป็นผู้พาผู้เสียหายไปแจ้งกำนันท้องที่กำนันพา
ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอละแมในวันรุ่งขึ้นเวลา11นาฬิกา
พร้อมทั้งระบุรูปพรรณสัณฐานของจำเลยทั้งสามและนาย ฮีด ต่อมาวันเดียวกันเจ้า
พนักงานตำรวจเรียกผู้เสียหายไปชี้ตัวจำเลยที่2และที่3ผู้เสียหายชี้ตัวจำเลยที่2และ
ที่3ว่าเป็นคนร้ายพร้อมกันนั้นผู้เสียหายรู้สึกโกรธจึงเข้าไปชกจำเลยที่2และที่3แต่เจ้า
พนักงานตำรวจห้ามขณะเกิดเหตุ นาย ฮีดใช้ชะแลงเหล็กตีผู้เสียหายทางด้านหน้า
ก่อนจะถูกตีผู้เสียหายนั่งลงขอชีวิตจำเลยที่2ใช้อาวุธปืนจี้ผู้ตายและผู้เสียหายให้นั่ง
ลงโดยจำเลยที่2และที่3ยืนอยู่ข้างนาย ฮีดคนละด้านห่างผู้ตายกับผู้เสียหาย
ประมาณ1เมตรเห็นว่าผู้เสียหายเบิกความเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลใน
ตอนผู้ตายกับผู้เสียหายถูกพาไปที่บ้านนาย สมชาย โจทก์ก็มีนาย สมชายปิยะจินดา
เบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลา17นาฬิกามีชาย5คนมาขอข้าวรับประทานที่บ้านนาย
สมชายแม่นาย สมชายจะเบิกความว่าไม่รู้จักชายทั้งห้าแต่ตามคำให้การของพยานใน
ชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข.9ก็ปรากฏว่านาย สมชายให้การว่าชายทั้งห้ามีจำเลย

ที่2และที่3ซึ่งรู้จักกันอยู่ด้วยสอดคล้องกับคำเบิกความของผู้เสียหายระยะเวลาที่ผู้เสียหายเห็นจำเลยที่2เริ่มตั้งแต่จำเลยที่2ขับรถจักรยานยนต์ไปรับผู้ตายและผู้เสียหายเมื่อเวลา16นาฬิกาและมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาเช่นนี้โอกาสที่ผู้เสียหายจะจำจำเลยที่2ได้ย่อมมีอยู่มากเมื่อถึงบ้านนาย สมชาย ในเวลา18นาฬิกาผู้เสียหายก็เห็นจำเลยที่3อยู่ที่นั่นด้วยจนถึงเวลา20นาฬิกาก็ยังเห็นจำเลยที่2ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งจำเลยที่3อีกโอกาสที่ผู้เสียหายจะจำจำเลยที่3ได้ย่อมมีอยู่มากเช่นกันและขณะเดียวกันย่อมมีโอกาสจำจำเลยที่2ได้มากขึ้นครั้นเมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทีโล่งโอกาสที่ผู้เสียหายจะจำจำเลยที่2และที่3ซึ่งอยู่เผชิญหน้ากันย่อมมีอยู่มากเช่นเดียวกันและการที่ผู้เสียหายตรงเข้าชกจำเลยที่2และที่3ด้วยความโกรธในทันทีที่พบกันตอนซึ่งตัวยอมแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายจำหน้าจำเลยที่2และที่3ได้โดยปราศจากการลังเลพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงเชื่อได้ว่าจำเลยที่2และที่3กับพวกร่วมกันล่อลวงพาผู้ตายและผู้เสียหายมาทำร้ายและพึงได้ว่าจำเลยที่2และที่3กับพวกร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสส่วนคนร้ายที่ทำร้ายผู้ตายนั้นแม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานเห็นคนร้ายทำร้ายผู้ตายมานำสืบแต่การที่ผู้ตายตกอยู่ในวงล้อมการทำร้ายของจำเลยที่2ที่3และนาย ฮีด ซึ่งมีชะแลงเหล็กเป็นอาวุธที่ทางรถไฟและเมื่อผู้ตายหลบหนีก็ปรากฏว่ามีบาดแผลจนถึงแก่ความตายในคืนเดียวกันทั้งโจทก์มีผู้เสียหายสืบตำรวจเอก ธานินทร์ทรัพย์แดงเจ้าพนักงานตำรวจผู้ถ่ายภาพร้อยตำรวจเอก สมพงษ์ระว่างทุกข์ พนักงานสอบสวนและพันตำรวจโท ไพศาลศรีสุข พนักงานสอบสวนอีกคนหนึ่งเบิกความประกอบภาพถ่ายประกอบคดีเอกสารหมายจ.1ภาพที่2กับภาพที่4และแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายจ.2ได้ความทำนองเดียวกันว่าพบรอยเลือดที่มีกองทรายกลบไว้ห่างทางรถไฟประมาณ200เมตรพบชะแลงเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วมีรอยคราบเลือดและเส้นผมติดอยู่ตกอยู่ในสวนมะพร้าวใกล้กับกองเลือดและพบศพผู้ตายถูกรถไฟทับคอขาดแขนขาดตกอยู่ใต้สะพานรถไฟเหตุการณ์จึงเชื่อมโยงกันบ่งชี้ให้เห็น

ว่าผู้ตายถูกจำเลยที่2ที่3และนาย ฮีด ติดตามมาทันตรงที่พบกองเลือดดังกล่าวแล้ว
ร่วมกันใช้ชะแลงเหล็กตีทำร้ายผู้ตายแม้ศพผู้ตายจะปรากฏอยู่ใต้สะพานรถไฟและมี
รอยเลือดบริเวณจุดที่พบศพผู้ตายริมทางรถไฟอยู่ด้วยแต่ตามภาพถ่ายเอกสารหมาย
จ.1ภาพที่2ก็ปรากฏว่ามีรอยเลือดบริเวณริมทางรถไฟเพียงเล็กน้อยทั้งทางพิจารณาที่
โจทก์จำเลยนำสืบก็ไม่ปรากฏว่ามีรอยหยดเลือดมาจากกองเลือดที่กองทรายกลบไว้
จึงเชื่อได้ว่าผู้ตายถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตายในบริเวณกองเลือดที่มีกองทรายกลบ
ไว้แล้วถูกนำศพมาให้รถไฟทับหาใช้ผู้ตายเดินมาให้รถไฟทับเองดังจำเลยที่2และ
ที่3ฎีกาไม่พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงเชื่อได้ต่อไปว่าจำเลยที่2ที่3และพวก
ร่วมกันใช้ชะแลงเหล็กของกลางตีผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายชะแลง
เหล็กของกลางมีขนาดใหญ่และตามรายงานการชันสูตรพลิกศพเอกสารท้ายฟ้องซึ่ง
พันตำรวจโทไพศาล พนักงานสอบสวนผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพเบิกความรับรองไว้ก็
ปรากฏว่าผู้ตายได้รับบาดแผลที่กะโหลกศีรษะด้านขวาซึ่งเป็นบาดแผล
กว้าง3เซนติเมตรยาว12เซนติเมตรลึกจดกะโหลกศีรษะผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะ
ทนพิษบาดแผลไม่ได้รับการกระทำของจำเลยที่2ที่3และพวกดังกล่าวถือได้ว่ามีเจตนา
ฆ่าผู้ตายสำหรับปัญหาที่ว่าจำเลยที่2และที่3มีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
หรือไม่นั้นในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่2และที่3อุทธรณ์ว่ามีใช้คนร้ายที่กระทำผิดตามฟ้อง
จึงครอบคลุมไปถึงข้ออุทธรณ์ว่าไม่มีเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอยู่ด้วยหาใช่มิได้
ยกขึ้นเป็นข้ออุทธรณ์ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค3วินิจฉัยไม่ในปัญหาข้อนี้ข้อเท็จจริงรับ
ฟังได้ว่าผู้ตายและผู้เสียหายไม่เคยรู้จักจำเลยที่2ที่3และนาย ฮีดมาก่อนผู้ตายและผู้
เสียหายเป็นคนต่างจังหวัดห่างไกลจากท้องที่เกิดเหตุมากเพิ่งมาหางานทำครั้งใหม่ใน
ท้องที่อำเภอเกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุเพียง6วันไม่ปรากฏว่ามีเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมา
ก่อนคงมีเพียงผู้เสียหายเบิกความว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเล่าให้ฟังว่าจำเลยที่1เคยจ้าง
ให้ผู้ตายไปเลี้ยงไม้เถื่อนแล้วไม่จ่ายค่าแรงให้ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ตายมิใช่ฝ่ายก่อเหตุให้
จำเลยที่1โกรธเคืองทั้งศาลล่างทั้งสองศาลก็ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าจำเลยที่1มิได้มี

ส่วนร่วมในการฆ่าผู้ตายหรือทำร้ายผู้เสียหายและโจทก์ก็มิได้นำสืบว่าจำเลยที่1มีความสัมพันธ์กับจำเลยที่2และที่3ประการใดพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุจูงใจให้จำเลยที่2และที่3กับพวกต้องฆ่าผู้ตายหากจำเลยที่2ที่3กับพวกล่อลวงผู้ตายกับผู้เสียหายมาเพื่อฆ่าก็ไม่น่าจะพากันเดินทางมาเป็นเวลานานถึง2ชั่วโมงเพื่อขออาหารรับประทานที่บ้านนาย สมชายเสียก่อนอันเป็นการเพิ่มขึ้นตอนการฆ่าที่มากเกินไปทั้งยังเปิดโอกาสให้มีผู้พบเห็นเหตุการณ์ร้ายทางอีกด้วยนอกจากนี้ระยะเวลานับแต่จำเลยที่2กับพวกพาผู้ตายและผู้เสียหายมาจากบ้านนาย มิ่งเมื่อเวลา16นาฬิกาจนกระทั่งออกจากบ้านเมื่อเวลา20นาฬิกาก็เนิ่นนานถึง4ชั่วโมงจำเลยที่2ที่3กับพวกย่อมมีโอกาสฆ่าผู้ตายและผู้เสียหายในขณะที่เปลือยและหลับตาคนได้โดยง่ายแต่ก็หาได้กระทำไม่แม้การเดินทางมายังที่เกิดเหตุจุดแรกที่ทางรถไฟจะมีจำเลยที่3และนาย ฮีด มาดักรอแต่การที่จำเลยที่2ที่3และพวกล่อลวงผู้ตายกับผู้เสียหายมายังที่เกิดเหตุจุดแรกพร้อมกันและตรงเข้าทำร้ายผู้ตายกับผู้เสียหายพร้อมกันแต่ผู้ตายหลบหนีไปได้เสียก่อนในตอนแรกย่อมเห็นได้ว่าเจตนาของจำเลยที่2ที่3และนาย ฮีดที่มีต่อผู้ตายและผู้เสียหายในขณะนั้นเป็นเจตนาเดียวกันซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค3ก็ฟังข้อเท็จจริงโดยโจทก์ไม่ฎีกาว่าจำเลยที่2ที่3และนาย ฮีดมีเจตนาเพียงทำร้ายผู้เสียหายมิได้มีเจตนาฆ่าย่อมถือว่าขณะเดียวกันจำเลยที่2ที่3และนาย ฮีดคงมีเจตนาเพียงทำร้ายผู้ตายเช่นเดียวกันและถือได้ว่าในขณะนั้นจำเลยที่2ที่3และนาย ฮีดล่อลวงผู้ตายมาเพื่อทำร้ายเท่านั้นหาใช่ล่อลวงมาเพื่อฆ่าไม่การที่จำเลยที่2ที่3และนาย ฮีดติดตามไปทันและฆ่าผู้ตายในภายหลังต่อเนื่องกันไปโดยมีพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นสนับสนุนย่อมเห็นได้ว่าเพ็งมีเจตนาฆ่าผู้ตายในขณะนั้นจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่2ที่3กับนาย ฮีดมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

อึ่งการกระทำของจำเลยที่2และที่3ดังกล่าวต่อผู้ตายและผู้เสียหายเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันหาใช่เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค3พิพากษาไม่แต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาศาลฎีกาจึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา297(8)อีกกรรณหนึ่งได้เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา112ประกอบมาตรา225แต่ศาลฎีกามีอำนาจปรับบทลงโทษให้ถูกต้องได้"

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่2และที่3มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา288,297(8),83,91ซึ่งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษตาม มาตรา288จำคุกจำเลยที่2และที่3ตลอดชีวิตส่วนความผิดตามมาตรา297(8)ศาล อุทธรณ์ภาค3มิได้ลงโทษไว้และโจทก์มิได้ฎีกาจึงลงโทษตามมาตราดังกล่าวนี้นี้ได้ เมื่อลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่3หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา76ประกอบมาตรา53แล้วคงจำคุกจำเลยที่3มีกำหนด33ปี4เดือนนอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ